

Einwanderungsgesetz als Placebo; Die Erwartungen sind gewaltig. Was wollen die Parteien? Die zentrale Frage wird in den Konzepten ausgespart

Einwanderungsgesetz als Placebo; Die Erwartungen sind gewaltig. Was wollen die Parteien? Die zentrale Frage wird in den Konzepten ausgespart

Die Welt

Freitag 27. Juli 2018

Copyright 2018 Axel Springer AG Alle Rechte vorbehalten



Section: POLITIK; Politik; S. 4; Ausg. 173

Length: 1281 words

Byline: Marcel Leubecher

Body

In den Migrationsdebatten der vergangenen Jahre gab es ein wiederkehrendes Element: die Forderung nach einem Einwanderungsgesetz für Deutschland. Die Erwartungen an ein solches Gesetzeswerk sind also gewaltig. Gleich nach der parlamentarischen Sommerpause beginnen Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) mit der Vorbereitung des Gesetzes, das möglicherweise noch in diesem Jahr verabschiedet werden könnte. Die entscheidende migrationspolitische Frage dürfte es aber nicht beantworten: Nämlich, wie es dem Staat mittelfristig gelingt, seine Zuwanderer weitgehend selbst auszuwählen. Alle bisherigen Vorschläge für ein Einwanderungsgesetz von Union, SPD, Grünen und FDP beschränkten sich im Wesentlichen auf den Ausbau, die Bündelung und Vereinfachung längst bestehender Regelungen zur Arbeitseinwanderung von Nicht-EU-Bürgern.

Die ist zweifellos von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Und mit dem neuen Gesetzeswerk könnte der geringe jährliche Zuzug von etwa 40.000 nichteuropäischen Fachkräften deutlich gesteigert werden. Von einem Einwanderungsgesetz unberührt bleibt aber die Zuwanderung aus der EU (Zuzüge minus Fortzüge von rund 300.000 Menschen pro Jahr), die Asylzuwanderung (mindestens 150.000) und der Familiennachzug (rund 100.000).

Im Koalitionsvertrag hatten sich Union und SPD darauf geeinigt, dass der "steigende Bedarf an Fachkräften durch Erwerbsmigration neu und transparent" geregelt werden soll. Und zwar durch eine "Orientierung sowohl an volkswirtschaftlichen Erfordernissen als auch an Qualifikation, Alter, Sprache, Nachweis eines konkreten Arbeitsplatzes und Sicherung des Lebensunterhalts".

Noch nicht durchsetzen konnten die Sozialdemokraten ihre Forderung, dass der Bundestag je nach Arbeitsmarktlage jährlich neu eine Größenordnung festlegt, wie viele Nicht-EU-Bürger jährlich ein Arbeitsvisum erhalten. Ebenso unerfüllt blieb bisher der SPD-Wunsch nach einem Punktesystem, das bei der Auswahl nicht nur ein konkretes Arbeitsplatzangebot sondern auch "andere Integrationsaspekte" berücksichtigt. Die SPD möchte

Einwanderungsgesetz als Placebo; Die Erwartungen sind gewaltig. Was wollen die Parteien? Die zentrale Frage wird in den Konzepten ausgespart

etwa Altenpflegern aus Nicht-EU-Staaten auch dann ein Visum geben, wenn sie noch keinen Arbeitsvertrag in der Tasche haben.

Der FDP schwebt diesbezüglich eine "Chancenkarte" vor, mit der ausgebildete Nicht-EU-Ausländer in einer jährlich neu zu bestimmenden Größenordnung zur Arbeitssuche zuwandern dürften. Auch den Liberalen ist vor allem an der Vereinfachung und dem Ausbau der Arbeitskräftezuwanderung gelegen, die sie ebenfalls nach einem Punktesystem auswählen möchte. Das Konzept der Liberalen ist aber an einem Punkt anspruchsvoller als jenes von Union und SPD. Während diese das Asylsystem im Wesentlichen so beibehalten möchten, wie es ist, möchte die FDP für Kriegsflüchtlinge einen eigenen Status schaffen. Sie sollen diesen Titel "nach einer Identitätsfeststellung unkompliziert" erhalten, um "das Asylsystem massiv" zu entlasten. Damit soll auch die Rückkehr nach Kriegsende vereinfacht werden.

Solche Kollektivschutztitel sind einfacher zu entziehen, weil sie eher auf einem staatlichen Gnadenakt als auf Rechtsansprüchen der Betroffenen basieren; auch in Deutschland wurden sie in den 1990er-Jahren schon eingesetzt. In der aktuellen Migrationskrise wurden hingegen alle Ankömmlinge, die angaben, Schutz zu suchen, ins normale Asylverfahren übernommen. Den meisten nicht vor Verfolgung, sondern vor Kriegshandlungen Geflohenen wurde der sogenannte subsidiäre Schutz gewährt. Weil der ebenso wie das Asyl und der Flüchtlingsschutz für Verfolgte mit individuellen Rechtsansprüchen einhergeht, muss der Aufnahmestaat später nachweisen, dass ein Fluchtgrund entfallen ist, damit der Schutz entzogen werden kann. Das gelingt dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) nur in Ausnahmefällen, weswegen nicht nur politisch Verfolgte, sondern auch vor Gefechten in ihrer Herkunftsregion Geflohene meist dauerhaft bleiben, also einwandern.

Das Grünen-Konzept deckt sich weitgehend mit dem der SPD, allerdings will die Öko-Partei das Punktesystem nur solche zuwanderungswilligen Nicht-EU-Ausländer durchlaufen lassen, die noch keine Jobzusage haben und mehr Menschen zur Arbeitssuche einreisen lassen. Aus Integrationsgründen wollen sie zudem die deutsche Staatsbürgerschaft früher vergeben, nicht erst wie bisher nach sechs oder acht Jahren legalem Aufenthalt. Auch sollen alle hier geborenen Kinder die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen. Seit dem Jahr 2000 erhalten zwar auch schon jetzt hier geborene Kinder von zwei ausländischen Eltern die deutsche Staatsangehörigkeit, allerdings nur, wenn mindestens ein Elternteil schon acht Jahre im Land lebte. Zudem möchten die Grünen Aufenthaltstitel schneller erteilen - zurzeit können abgelehnte Asylbewerber nach 18 Monaten Duldung eine Aufenthaltserlaubnis bekommen. Abgelehnte Asylbewerber erhalten durch das von Schwarz-Rot im Jahr 2016 eingeführte Integrationsgesetz nach vier bis acht Jahren sogar einen Rechtsanspruch. Doch gilt dies in der Regel nicht für Kriminelle oder Personen, die Sprachkurse verweigerten. "Die Ausschlussgründe müssen enger gefasst werden. Zählen muss das aktuelle Verhalten", so die Grünen.

Die Linkspartei schließlich beobachtet in den Konzepten der übrigen Parteien einen "Nützlichkeitsrassismus", weil Migranten gezielt nach ihrer ökonomischen Verwertbarkeit ausgewählt werden sollen. Parteichefin Katja Kipping unterstützt aber Bestrebungen in der Partei, ein Konzept für ein linkes Einwanderungsgesetz zu erstellen. Demnach soll jeder Migrant ein Visum erhalten, der in Deutschland einen "sozialen Ankerpunkt" hat. Wer hier "Familie hat oder sich gesellschaftlich einbringen möchte, bekäme erst einmal eine Einwanderungsgenehmigung für ein Jahr. Danach muss noch einmal nachgewiesen werden, dass man einen sozialen Ankerpunkt hat", erklärte Kipping dazu vor Monaten im Interview mit WELT. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums strebt die AfD hingegen die umfassende Kontrolle über die Einwanderung an, hat aber bisher noch keinen Beschluss für ein Einwanderungsgesetz, wenngleich der Parteivorsitzende Alexander Gauland dafür offen wäre.

Uneinigkeit zwischen den Parteien besteht noch über den Ausbau der sogenannten Spurwechsel, also der Möglichkeit für abgelehnte Asylbewerber, nach erfolgreicher Arbeitssuche doch noch bleiben zu dürfen. Während SPD, Grüne und teilweise auch die FDP, dies begrüßen, möchte die Union keine weitergehende Vermischung von Asyl- und Arbeitsmigration. CDU und CSU sehen darin einen weiteren Anreiz für nicht schutzbedürftige Migranten, unerlaubt unter Berufung auf das Asylrecht einzureisen.

Mit dem Integrationsgesetz hatten Union und SPD in der vergangenen Legislatur die Chance auf ein Bleiberecht für Geduldete während und nach der Ausbildung erweitert. Wer nicht aus sicheren Herkunftsstaaten stammt, erhält

Einwanderungsgesetz als Placebo; Die Erwartungen sind gewaltig. Was wollen die Parteien? Die zentrale Frage wird in den Konzepten ausgespart

seither einen Rechtsanspruch auf eine Duldung, wenn eine Berufsausbildung aufgenommen wurde und der Abschiebungsprozess noch nicht eingeleitet ist. Migranten, die während ihres Asylverfahrens eine Ausbildung beginnen, wird seither garantiert, die Lehre beenden zu dürfen. Anschließend können sie zwei Jahre mit einer entsprechenden Aufenthaltserlaubnis arbeiten - auch wenn ihr Asylantrag abgelehnt wurde.

Alle diese Vorschläge für ein Einwanderungsgesetz laufen darauf hinaus, mehr der in vielen Branchen dringend benötigten Arbeitskräfte von außerhalb der EU zu gewinnen. Bisher wandern zwar netto 300.000 Ausländer aus der EU zu, vor allem aus Polen, Rumänien und Bulgarien. Doch diese Arbeitskräftezuwanderung wird absehbar an Bedeutung verlieren, weil in ganz Europa die Geburtenraten sinken.

Original Gesamtseiten-PDF

Graphic

PA/ dpa/ Ingo Wagner

Fachkräfte gesucht: Die große Koalition würde gern mehr qualifizierte Migranten nach Deutschland holen

dpa Picture-Alliance / Ingo Wagn

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WE

Subject: EINWANDERUNG (94%); ZUWANDERUNGSGESETZ (93%); POLITISCHE PARTEIEN (91%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (90%); EUROPÄISCHE UNION (90%); GESETZGEBUNG (90%); MINISTER & STAATSEKRETÄRE (90%); POLITIK (90%); POLITISCHE DEBATTEN (90%); KRIEG & KRIEGERISCHE AUSEINANDERSETZUNG (89%); PÄSSE & VISA (89%); DEUTSCHER BUNDESTAG (79%); ARBEITSVISA (78%); GESETZGEBUNGSORGANE (78%); ARBEITSVERTRÄGE (77%); ARBEITSKRÄFTE (73%); ARBEITSKRÄFTENACHFRAGE (68%); ARBEITSMARKTLAGE (65%); STELLENSUCHE (65%); POLITISCHES ASYL (62%)

Industry: PÄSSE & VISA (89%); ARBEITSVISA (78%)

Person: HORST SEEHOFER (79%); PETER ALTMAIER (79%)

Geographic: EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (94%); EUROPA (79%); DEUTSCHLAND (74%)

Einwanderungsgesetz als Placebo; Die Erwartungen sind gewaltig. Was wollen die Parteien? Die zentrale Frage wird in den Konzepten ausgespart

Load-Date: July 27, 2018

End of Document